

segunda-feira, 16 de março de 2026

Consultor Jurídico

Pesquisar



[Capa](#)

[Especiais](#)

[Notícias](#)

[Colunas](#)

[Artigos](#)

[Estúdio
ConJur](#)

[Áreas](#)

[Anuários](#)

[Loja](#)

➔ [Consultor Jurídico](#) > [Áreas](#) > [Tributário](#) > STJ exclui IPI não recuperável do cálculo de créditos de PIS e Cofins

PONTO PARA O FISCO

STJ exclui IPI não recuperável do cálculo de créditos de PIS e Cofins

[Danilo Vital](#)

16 de março de 2026, 13h49

Tributário

O Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) não recuperável, incidente sobre a operação de compra de mercadoria para revenda, não integra a base de cálculo dos créditos de PIS e Cofins.

A conclusão unânime é da 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, que julgou o Tema 1.373 dos recursos repetitivos em 11 de março.

A tese vinculante firmada é mais benéfica à Fazenda Nacional, mas só poderá ser aproveitada pelo Fisco para as operações realizadas a partir de 20 de dezembro de 2022, data de entrada em vigor de uma instrução normativa da Receita Federal.

Freepik



Tese é mais benéfica à Fazenda ao afastar o IPI não recuperável da base de cálculo dos créditos de PIS e Cofins

[APOIO](#)



A questão é **reflexo direto da chamada “tese do século”**, firmada pelo Supremo Tribunal Federal em 2017 para excluir o ICMS da base de cálculo das contribuições ao PIS e Cofins.

Em dezembro de 2022, a Receita Federal publicou a **Instrução**



IPI não recuperável

Relatora dos recursos especiais, a ministra Maria Thereza de Assis Moura **apontou** que a instrução normativa não tem nenhuma ilegalidade, já que ela apenas explicitou o entendimento decorrente da interpretação sistemática das leis que regem as contribuições de PIS e Cofins.

Ela faz referência ao artigo 3º, parágrafo 2º, inciso II, das **Leis 10.637/2002 e 10.833/2003**. Assim, o IPI não recuperável não integra a base de cálculo dos créditos das contribuições em questão.

Em voto-vista apresentado na quarta-feira, o ministro Paulo Sérgio Domingues propôs um acréscimo, restringindo o aproveitamento dessa posição apenas para as operações realizadas após a entrada em vigor da IN 2.121/2022.

“É para evitar que a Receita possa vir a ter a brilhante ideia de dizer: ‘opa, agora que o STJ concordou conosco, vamos cobrar de lá de trás’”, justificou o ministro. A sugestão foi incorporada pela relatora.

Foi aprovada a seguinte tese:

O IPI não recuperável incidente sobre a operação de entrada não integra a base de apuração dos créditos de contribuição ao PIS/Pasep e Cofins a partir das operações realizadas após a entrada em vigor da Instrução Normativa 2.121 /2022 da Receita Federal do Brasil, em 20/12/2022.

Lógica dos créditos

Para o advogado **Matheus Bueno**, sócio do escritório Bueno Tax Lawyers, a decisão não é só contrária ao contribuinte, mas também à lógica da apropriação de crédito de PIS e Cofins, que parte da premissa de tributação de cada elo da cadeia pelo valor agregado nele.

Ele avalia que a posição do STJ é especialmente ruim com a entrada em vigor da reforma tributária, cuja não cumulatividade foi propagandeada com uma grande vantagem na busca por um sistema mais justo.

“Na hora de promover a reforma tributária e de dizer que vamos acabar com o tributo em cascata, os donos das ideias pedem apoio. Aí o Judiciário faz um julgamento como esse, limitando o crédito do contribuinte, ou seja, fazendo ele pagar imposto em cascata”, criticou.

REsp 2.191.364

REsp 2 108 235

Tags: [base de calculo](#) [cotins](#) [creditos](#) [instrução normativa](#) [ipi nao recuperação](#)
[pis](#) [Receita Federal](#) [recursos repetitivos](#) [STJ](#) [superior tribunal de justiça](#)
[tese vinculante](#)

      [compartilhe](#)

RECEBER

 Encontrou um erro? [Avise nossa equipe!](#)

Leia também



[ALÍVIO FISCAL](#)
[Cobrar ITBI é inconstitucional na integralização de capital social](#)



[SANHA ARRECADATÓF](#)
[Posição da Receita sobre IR em VGBL contraria jurisprudência](#)



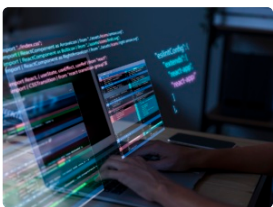
[O PREÇO DA LIBERDADE](#)
[Disputa sobre pena de multa afeta ressocialização de presos pobres](#)



[RECIBO NA MÃO](#)
[Pagamento efetivo é determinante para amortizar ágio interno](#)



[PROTEÇÃO FISCAL](#)
[ITBI isento é mantido se atividade principal não for imobiliária](#)



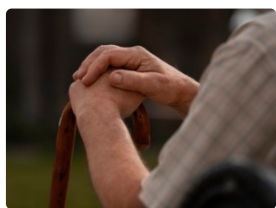
[LEI DO BEM](#)
[Participação no lucro em pesquisas tecnológicas é deduzida de impostos](#)



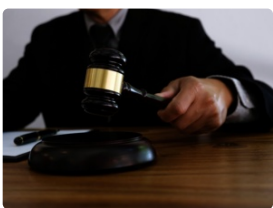
[APLICAÇÃO IMEDIATA](#)
[Uso da tese do Sistema S levou STJ a não modular contribuições](#)



[RESPONSABILIDADE ESTATAL](#)
[Morte de servidor contaminado obriga município a indenizar família](#)



[RESERVA ESPECIAL](#)
[Aposentado só recebe superávit de previdência se contribuiu para ele](#)



[LIVRE FIXAÇÃO](#)
[Impugnação ao crédito na falência gera honorários por equidade](#)



segunda-feira
16 de março de 2026

Consultor Jurídico

Pesquisar



Nós utilizamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Se você continua a usar este site, assumimos que você está satisfeito.



Consultor Jurídico 2026. Todos os direitos reservados.
Rua Wisard, 23 – Vila Madalena – São Paulo/ SP – CEP: 05434-080

ISSN 1809-2829

www.conjur.com.br

